

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 지상권설정등기 재산에 대한 적극적인 업무처리로
국유재산 관리 효율성 및 가치 제고
2. 소관부점 : 대구경북지역본부 안동지사
3. 내 용 :

가. 업무개요

대구경북지역본부 안동지사는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 경북 지역 내 국유재산의 매각, 대부 및 변상금 부과 등 국유재산 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

「민법」 제280조 제1항 및 제281조 제1항에 따르면 수목의 소유를 목적으로 하는 지상권의 최단 존속기간은 30년이고, 존속기간을 정하지 아니한 때에는 그 기간을 최단 존속기간으로 하도록 되어있으며, 「국유재산법」 제11조 제2항에 따르면 원칙적으로 국유재산에는 사권을 설정하지 못하도록 규정하고 있다.

그런데 대구경북지역본부 안동지사는 2024.4월 국유재산 관리 업무를 수행 중 ‘도 군 면 리 XXX번지’에 대해 등기소 앞으로 2020.3월에 신청한 지상권설정등기 말소신청이 각

하⁶⁶⁾되어 여전히 해당 국유지에 지상권설정등기가 되어 있음을 발견하였고

등기부 등 사실관계를 살펴본 결과 위 재산에는 1976. 3. 17.자로 존속기간이 지정되지 않은 채 지상권이 설정등기 되어 30년이 지난 2006. 3. 17.에 그 존속기간이 만료되었고, 지상권자가 「민법」 제283조 제1항⁶⁷⁾에서 규정하고 있는 계약의 갱신을 청구하지 않은 채로 위 존속기간의 만료일부터 이미 17년 이상 경과하였기 때문에 지상권은 최종소멸된 것으로 판단하였다.⁶⁸⁾

이에 안동지사는 위 지상권설정등기가 계속 방치될 경우 대부·매각 등 국유재산 관리에 법률적 장애를 초래할 수 있다고 예상하여, 이를 해결하기 위해 ‘도 군 면 리’ 일대 국유재산에 지상권설정등기가 있는지 조사하였으며,

그 결과 [표 25]와 같이 총 8필지의 국유재산에 지상권이 설정되어 있음을 확인하고 해당 등기들에 대해 2023. 4. 20. 지상권설정등기 말소청구소송을 제기하게 되었다.

66) 등기소가 직권으로 등기를 말소할 수 있는 경우는 「부동산등기법」 부칙 <제7954호, 2006. 5. 10.> 제2조에 따라 1980. 12. 31. 이전에 등기되어 법 시행일로부터 90일 이내에 이해관계인으로부터 권리가 존속한다는 뜻의 신고가 없는 저당권, 질권, 압류, 가압류, 가처분, 예고등기, 파산, 경매 등기에 한하고 있어, 본건 지상권은 직권 말소 대상이 아니라는 사유로 신청이 각하됨

67) 「민법」 제283조 제1항에서는 지상권이 소멸한 경우에 건물 기타 공작물이나 수목이 현존한 때에는 지상권자에게 계약의 갱신을 청구할 수 있도록 하고 있음

68) 폐쇄등기부 증명서 조회 결과 피고는 본 건 국유지의 전 소유자와 토지 상의 입목 소유를 목적으로 1973. 6. 27. 지상권설정계약을 체결하고 1976. 3. 17. 지상권을 등기부에 설정등기한 것으로 확인됨

[표 25] 지상권설정등기말소 청구소송 토지 명세

(단위 : m², 원)

순번	소재지	지번	지목	면적	대장가격
----	-----	----	----	----	------

“기재 생략”

이후 소송 과정에서 피고인(지상권자)은 토지상의 수목에 대한 보상금 (35억 원)을 공사에서 지급하는 경우에 지상권설정등기 말소에 동의 하겠다고 주장하였고,

이에 안동지사에서는 해당 수목의 실존 여부 및 정확한 시가를 확인하기 위해 [그림 5]와 같이 감정평가를 신청하고, 담당 직원이 직접 감정 현장에 입회하는 등 소송 절차에 적극 참여하였다.

[그림 5] 지상권설정등기말소 청구소송 토지 감정 현장 사진(일부 발췌)

산해리 440번지	산해리 479번지
“기재 생략”	“기재 생략”

※ 감정 결과 건강한 나무가 적고 목재가 상당히 부패한 경우도 많아 조경수 및 건축용 재목으로는 사용이 불가능하고, 대신 연료의 일종인 우드펠릿 가공, 혹은 버섯재배용 톱밥으로 활용 가능하여 최종 감정가는 9,127,000원으로 결정

그 결과 ㉡㉡지방법원 ㉠㉠지원 XXXX가단XXXXXX 재판부는 변론종결일 현재 존속기간이 경과하여 지상권이 소멸하였음이 명백하므로 피고는 지상권설정등기의 말소등기절차를 이행하여야 하고, 지상물매수청구권의 행사 또한 부적법⁶⁹⁾하다고 판시하여 공사의 청구를 전부 인용하였다.

다. 실적 또는 성과

대구경북지역본부 안동지사는 지상권설정등기가 된 국유재산 8건에 대해 지상권설정등기 말소청구소송을 적극적으로 제기하여 승소함으로써 국유재산의 법률적 장애 요소를 해소하고 향후 원활한 국유재산 관리가 가능하도록 하는 등 국유재산 가치 제고에 크게 기여하였다.

4. 조치할 사항

대구경북지역본부 본부장은 지상권설정등기가 된 국유재산에 대해 사실관계를 면밀히 검토한 후 지상권설정등기 말소청구소송을 적극적으로 수행하여 국유재산의 가치 및 활용가능성 제고에 기여한 안동지사를 격려하고, 해당 업무사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.
(통보)

69) 지상권 갱신청구권의 행사는 지상권의 존속기간 만료 후 지체 없이 하여야 하고(대법원 94다 39925 판결), 지체 없이 행사하지 않은 경우에는 갱신청구권은 불행사로 인하여 소멸하고 동시에 매수청구권도 소멸함. 즉 지상물매수청구권은 지상권자의 지상권갱신청구권 행사에 대하여 지상권설정자가 갱신을 거절하는 경우에 발생하는 것인데, 이 사건 지상권에 관하여 갱신청구권이 지체 없이 행사되었음을 인정할 아무런 증거가 없고, 피고인들은 지상권이 소멸한 2003. 6. 27.로부터 상당한 기간이 경과한 2023. 6.경 이 사건 소송 과정에서 지상물매수청구 주장을 하였을 뿐이므로 피고인의 지상물매수청구권 행사는 부적법하다고 결정함